

合同条款风险提示

华兴机械有限公司 · 销售部 | 合同编号 ZT-CG-20260805-017 | 客户：中泰装备 | P-SHFT-12 精密传动轴 800 件 / 42.40 万元 | 2026-08-05

基线说明：本企业无统一销售合同标准模板（中小制造企业普遍状态），本次比对采用双基线——「通用条款红线清单」回答"该条在行业里算不算坑"，「近 2 年已签合同」回答"该条相对我方平时签的是松还是紧"。审查 11 条条款：高风险 5 条、中风险 5 条、低风险 1 条。

必须修改的三条

条款	问题	后果（算成钱）	谈判建议
第 4.1 + 4.3 条 验收方式 + 质量异议 命中红线 ① ②	交付责任封闭，但质量责任无期限、无异议形式要求、无责任上限地敞开	客户可在收货后任意时点主张更换或退货，乙方无书面验收标准可反驳。按本单42.40万元计，最坏情形为全额退货 + 已投入成本无法收回	优先级 1 —— 建议作为签署前置条件
第 2.1 条 产品规格 命中红线 ③	未附图纸与技术协议，质量标准由买方单方解释；精密加工件最易被以"精度不够"拒付	质量标准由买方单方解释。我方近 2 年 5 份已签合同全部附图纸与技术协议，本次为唯一未附的一份——精密件行业此项风险高于违约金条款	优先级 1 —— 图纸与技术协议须作为合同附件签认
第 7.1 条 违约责任 命中红线 ⑤ ⑥	为通常水平（日万分之五）的 20 倍；基数为合同总价而非逾期部分，部分逾期按全额担责。按 42.4 万计，逾期 10 天违约金 4.24 万元，占合同总价 10%	为通常水平（日万分之五）的 20 倍，比我方历史最严的一次还严一倍。按 42.40 万元计，逾期 10 天违约金 4.24 万元，占合同总价 10%	优先级 2 —— 可先争取改基数（逾期部分）与上限（5%）

同一客户旧账（谈判抓手）

中泰装备上一份合同 HX-XS-20260215-006（2026-02-15 签，19.80 万元）的质保金 1.98 万元至今超期 3 个月未返还。而本次合同质保金条款完全相同（10% / 24 个月），本次金额为 4.24 万元。
建议：将上一份合同质保金的返还时点与本次质保金条款一并谈判——可提出"上一份质保金明确返还时点 + 本次质保金比例降至 5%"作为组合要求。

相对我方历史合同（近 2 年 5 份）

条款项	我方常见约定	历史最严	本次要求	相对基线
账期	月结 60 天 / 验收后 45 天	收票后 90 天（2 次）	收票后 90 天	与最严的两次相同
逾期违约金	日万分之五，上限 3~5%	日 0.5% 无上限（2 次）	日 1% 无上限	比历史最严的还严一倍
质保金 / 质保期	5% / 12 个月	10% / 24 个月（2 次）	10% / 24 个月	与最严的两次相同
管辖	乙方所在地 / 合同签订地	甲方所在地（2 次）	甲方所在地	与最严的两次相同
技术规格附件	附图纸 + 技术协议（5 份全部有）	—	未附	低于我方所有历史合同

结论：本次合同五项关键条款中，三项与我方历史最严的两次持平，两项突破历史下限。建议在上述三条必改项落实后再签署。是否接受本单条款，属商业判断，本报告不做此建议。

完整条款清单与建议修改文本

可直接复制用于向客户反馈 | 合同编号 ZT-CG-20260805-017

条款	等级	建议修改文本	是否可让
第 4.1 + 4.3 条 验收方式 + 质量异议	高	甲方应于收货后 7 日内完成外观与数量验收、30 日内完成质量验收；逾期未提出书面异议视为验收合格。质量异议须以书面形式在检验期限内提出，并附检测报告。质保期内的质量问题按第 8 条质保条款处理。	必须改
第 2.1 条 产品规格	高	产品技术要求以双方签认的图纸（图号 + 版本）及技术协议为准，作为本合同附件一、附件二。甲方使用要求超出上述技术文件范围的，不作为质量异议依据；如需变更技术要求，应另行签署技术变更确认单。	必须改
第 7.1 条 违约责任	高	乙方逾期交货的，按逾期未交付部分货款的日万分之五计付违约金，累计不超过该部分货款的 5%。因甲方变更技术要求、延迟提供图纸或延迟确认样件导致的延期，不计入乙方逾期。	必须改
第 7.3 条 质量违约	高	因产品质量问题造成甲方直接损失的，乙方承担赔偿责任，赔偿总额以本合同总价的 20% 为限，不含间接损失与预期利益损失。甲方应在发现质量问题后及时通知乙方并采取合理措施防止损失扩大。	建议改，可谈判
第 3.2 条 交付期限	高	交付时间与批次以双方确认的交付计划表为准，作为本合同附件三。甲方变更交付计划应提前 15 日书面通知，因变更产生的额外费用由甲方承担；因甲方变更导致的延期不计入乙方逾期。	必须改
第 5.4 条 订金	中	若双方均要担保效力，将"订金"明确改为"定金"并援引定金罚则；定金数额不超过合同总价 20%（本次 8.48 万元恰为 20%，处于上限）。	建议改，可谈判
第 5.2 条 付款方式	中	明确列出"全套单据"清单（增值税专用发票、送货单、检验报告）；约定单据齐备之日起 90 日内付款，甲方对单据有异议应在 5 日内一次性书面提出。	建议改，可谈判
第 8.2 条 质保金	中	质保金比例调整为 5%，质保期 12 个月（我方历史常见约定）；质保期届满后 30 日内无息返还，逾期返还按日万分之五计息。同时请一并明确上一份合同质保金的返还时点。	建议改，可谈判
第 10.1 条 争议解决	中	争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。违约方应承担守约方为实现权利支出的律师费、保全费、差旅费等合理费用。	建议改，可谈判
第 11.2 条 通知送达	中	签署前务必填写完整的乙方送达地址与联系人；补充"双方确认本合同载明地址为有效送达地址，变更应书面通知，未通知视为已送达"。	必须改
第 4.1 条（另） 验收方式-数量	低	并入第 4.1+4.3 条建议文本处理。	提示即可

本表为条款风险提示，不构成法律意见；重大合同建议由专业律师审阅。本表未涵盖合同外文件（图纸、技术协议、会议纪要）之间的一致性核对。

基线说明：本企业无统一销售合同标准模板，比对基线为「通用条款红线清单」（13 条）与「近 2 年已签合同条款基线」（5 份）。风险等级分高/中/低三档并标注"是否可让"，不建议对全部条款一律要求修改。签署前另需核对：乙方送达地址是否填写、附件是否齐备、签署人权限与印章。